

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/5816/25

הצעת חוק קבלת ילד של משרת מילואים למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"חייל מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008;¹
"מבחני התמיכה" – מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה להשתתפות
המדינה בעלות שכר לימוד במעון יום;
"מעון יום" – כהגדרתו בחוק הפעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–
2000;²
"הנוהל" – נוהל שמפרסם משרד העבודה באתר האינטרנט שלו לעניין סדר
קבלת ילדים למעון יום;
"שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008;
"התקופה הקובעת" – השנה שקדמה ל-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה
להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון יום.

קבלת ילד למעון

2.

החל משנת הלימודים התשפ"ו תינתן קדימות בקבלה למעון יום לילדים
שלפחות אחד מהוריהם הוא חייל מילואים; הקדימות תינתן לפי כללים
שיקבעו בנוהל תוך התחשבות באופי שירות המילואים ובמשך השירות, ובלבד
שתינתן עדיפות מיוחדת לילדים שאחד מהוריהם שירת כלוחם 30 ימים
לפחות בתקופה הקובעת.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.
² ס"ח התש"ס, עמ' 248.

השתתפות המדינה 3. בעלות שכר הלימוד במעון יום

(א) במבחני התמיכה, לגבי כל שנת לימודים החל משנת הלימודים התשפ"ה, תיקבע השתתפות גבוהה יותר בעלות שכר לימוד במעון יום למשפחות שבהן אחד ההורים שירת במילואים 30 ימים לפחות בתקופה הקובעת; במבחני התמיכה כאמור יקבעו דרגות השתתפות שונות למי ששירת בשירות מילואים בין 30 ימים ל-59 ימים, למי ששירת בין 60 ימים ל-89 ימים, למי ששירת בין 90 ימים ל-120 ימים ולמי ששירת יותר מ-120 ימים.

(ב) עלתה ההכנסה לנפש במשפחה בשל שירות המילואים, לא תובא בחשבון עליה זו לשם חישוב השתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון יום לפי מבחני התמיכה.

(ג) פחתה ההכנסה של משרת המילואים או של בן זוגו מההכנסה המזערית המזכה בהשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון יום לפי מבחני התמיכה, או פחת מספר שעות העבודה או מספר שעות הלימוד של משרת המילואים או של בן זוגו ממספר שעות העבודה או ממספר שעות הלימוד המזערי המזכה בהשתתפות המדינה כאמור, והכול בשל שירות המילואים, לא יובאו בחשבון הפחתות אלה לעניין חישוב השתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

זכויות אדם לעבודתו ולפרנסתו הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה. דיני העבודה מגנים על זכויות לעניין תנאי השכר, תנאי ההעסקה, שעות העבודה, מניעת הפליה ועוד. כידוע, במשפחות בהן אחד מבני הזוג לפחות משרת במילואים, פרנסת המשפחה נפגעת וכך גם פוטנציאל ההתקדמות בתחום התעסוקה בטווח הארוך. בכדי לצמצם את הפגיעה בחופש העיסוק של משפחות המשרתים במילואים, יש להעניק להן זכויות סוציאליות כמו הנחה למעון יום שהמדינה מסבסדת מכספי משלמי המיסים מכלל המגזרים. בשל הזכות לשוויון, יש לפצות ולתגמל את אוכלוסיית המשרתים בצה"ל, בסדיר ובמילואים, שמחרפים גופם ונפשם ומשלמים מחירים אישיים כבדים למען מדינת ישראל ואזרחיה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי החל משנת הלימודים התשפ"ו תינתן קדימות בקבלה למעון יום לילדים שלפחות אחד מהוריהם הוא חייל מילואים. הקדימות תינתן לפי כללים שיקבעו בנוהל לעניין סדר קבלת ילדים למעון יום תוך התחשבות באופי שירות המילואים ובמשך השירות, ותוך מתן עדיפות מיוחדת לילדים שאחד מהוריהם שירת כלוחם 30 ימים לפחות בשנה שקדמה להגשת הבקשה להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון יום (להלן – התקופה הקובעת).

בנוסף, מוצע לקבוע כי משפחה שבה אחד ההורים שירת במילואים 30 ימים לפחות בתקופה הקובעת תהיה זכאית להשתתפות גבוהה יותר בעלות שכר הלימוד במעון יום בהתאם למשך שירות המילואים. בהתאם למבחני התמיכה שבתוקף כיום, משפחה בה אחד ההורים שירת 60 ימי מילואים ומעלה במהלך שנת 2024 זכאית להורדת דרגה אחת לצורך קביעת השתתפות המדינה בשכר הלימוד. אולם, פתרון זה אינו נותן מענה מספק למשפחות שבהן דירוג ההכנסה עלה באופן מלאכותי בעקבות שירות המילואים הממושך. מצב זה מתרחש כאשר פיצויי המילואים או תשלומים מיוחדים אחרים שמקבלים המשרתים נכללים בחישוב ההכנסה לנפש של המשפחה באופן הפוגע בזכאותן להשתתפות המדינה בעלות שכר

הלימוד במעון יום. לפיכך, מוצע לקבוע כי אילו עלתה ההכנסה לנפש במשפחה בשל שירות המילואים, לא תובא בחשבון עליה זו לשם חישוב השתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד כאמור.

בנוסף, מוצע כי אם בשל שירות המילואים פחתה ההכנסה של משרת המילואים או של בן זוגו, או פחתו מספר שעות העבודה או שעות הלימוד של משרת המילואים או של בן זוגו, באופן שפוגע בזכאותם לפי מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בשכר הלימוד במעונות יום, לא יובאו בחשבון הפחתות אלו לשם חישוב השתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד כאמור. הסדר זה בא להקל על משפחות שנפגעה זכאותן להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון יום עקב שירות מילואים, ומאפשר חישוב הוגן יותר של ההכנסה לנפש.

לבסוף, מוצעת תחולה מדורגת להוראות החוק – כך שההוראות לעניין השתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד יחולו כבר לעניין שנת הלימודים התשפ"ה, ואילו ההוראות לעניין הקדימות בקבלה למעון יהיו רלוונטיות משנת הלימודים התשפ"ו. הסדרה זו מאזנת בין הצורך לספק מענה מידי ובין הרצון לאפשר היערכות מסודרת של כלל הגורמים המיישמים את החוק.

הצעה זו מבוססת על עקרון השוויון בנטל ועל הצורך להבטיח כי הטבות המדינה יהיו פרופורציונליות להיקף השירות ולהשפעתו הכלכלית על המשפחה. היא תואמת את מדיניות הממשלה הנוכחית להרחבת התמיכה וההכרה במשפחות המשרתים במילואים, ומשקפת הכרה ממלכתית בערך תרומתם של אלה המגנים בגופם על ביטחון המדינה ואזרחיה.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע של פורום נשות המילואימניקים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)